

担举证不力的法律后果,即按照《劳动合同法》规定的经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金。

二、诚实信用原则在劳动法领域的适用

《劳动法》第三条第二款规定,劳动者应当完成劳动任务,提高职业技能,执行劳动安全卫生规程,遵守劳动纪律和职业道德。诚实信用是劳动法的重要原则,是用人单位与劳动者依法建立和履行劳动关系的前提条件,亦是社会主义核心价值观的基本内容,在劳动法领域适用诚实信用原则,对用人单位和劳动者具有双向调整作用,有利于更好平衡双方关系。从法律和道德的双重角度来说,在劳动合同履行期间,用人单位与劳动者均应恪守诚实信用原则。用人单位最基本的诚信义务是按时、足额支付劳动报酬并为员工缴纳社会保险。劳动者的诚信义务则在于如实说明与劳动合同直接相关的基本情况、完成劳动任务、遵守劳动纪律和职业道德。基于上述分析,基本职业道德和劳动纪律即便未写入用人单位规章制度,劳动者亦应遵守。

对于用人单位能否以劳动者严重违反基本职业道德和劳动纪律为由,单方解除劳动合同,实践中存在争议。一种观点认为,用人单位解除劳动合同必须以劳动合同约定或经过民主程序制定并向劳动者公示告知的规章制度为依据,否则构成违法解除。另一种观点认为,对于劳动者应当恪守的基本职业准则,无须用人单位专门以规章制度的形式加以规定,用人单位以劳动者严重违反基本职业道德为由解除劳动合同的不具有违法解除的恶意,应当认定用人单位解除的合法性。

笔者认为,劳动合同的履行应当遵循依法、诚实信用的原则。劳动合同的当事人之间除规章制度的约束外,实际上也存在很多约定的义务和依据诚实信用原则而应承担的合同义务。劳动者秉承劳动纪律和职业道德是保证劳动双方长期和谐稳定的前提,如果员工职业道德出现重大缺陷,劳动关系的信赖基础将难以为继。劳动者秉承职业道德是劳动者应当恪守的基本职业准则,无须用人单位专门以规章制度的形式加以规定,若劳动者严重违反基本职业道德和劳动纪律,用人单位可单方解除劳动合同。

三、本案的具体分析

本案中，某运输公司可依法单方解除劳动合同，具体分析如下。

首先，高某存在严重违反劳动纪律和职业道德的行为。劳动者依法享有病假、休息等权利，但劳动者不能滥用该项权利。根据二审调查结果，高某提交的某医院诊断意见书并非该医院出具，高某亦未对此作出合理解释。其行为严重违背了劳动纪律和职业道德，亦与社会主义核心价值观“诚信”“敬业”的要求不符，对此应给予否定性评价，即使用用人单位规章制度或劳动合同中未予规定，用人单位亦可以依法解除劳动合同。

其次，某运输公司的解除程序符合法律规定。在案证据显示，某运输公司已经就解除事宜征求工会意见，并将解除通知送达高某，其解除程序符合法律规定。综上，法院判决某运输公司系合法解除劳动合同，无须向高某支付违法解除劳动合同赔偿金。

编写人：北京市第三中级人民法院 田璐 夏倩雯

经济性裁员单位报告义务瑕疵不影响经济性裁员有效性

—— 某汽车配件公司诉王某劳动合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

江苏省无锡市中级人民法院(2023)苏02民终2620号民事判决书

2. 案由：劳动合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 某汽车配件公司

被告(上诉人): 王某

【基本案情】

王某在某汽车配件公司从事管理部门人事工作。2021年10月13日,某汽车配件公司发布关于召开经济性裁员的说明会,以公司经营发生严重困难为由提出经济性裁员。2021年11月10日,某汽车配件公司召开会议说明经济性裁员方案,王某参会。会上某汽车配件公司宣布公司因连年亏损,计划裁员3人,在岗员工总数27人的11.1%,3人中包括王某。上述27名员工中的26人在裁员方案说明会征求意见表上签字,王某签署“请根据《劳动合同法》及无锡市地方性针对经济性裁员行政规定合法解除劳动合同,不同意裁员”。2021年11月15日,某汽车配件公司作出经济性裁员通知书,通知王某双方劳动关系于2021年12月10日解除。

2021年11月18日,某汽车配件公司将经济性裁员的书面方案邮寄至无锡市新吴区人力资源和社会保障局,经签收后又被退回但未说明退回原因;后某汽车配件公司再次将上述方案邮寄给人社局,该材料经签收后未退回。

王某认为公司不满足生产经营情况发生严重困难的经济性裁员条件,且报告后无劳动行政部门回执,不符合规定,故公司裁员行为系违法解除,要求支付违法解除赔偿金,遂向仲裁委提出仲裁,经仲裁前置程序后,某汽车配件公司诉至法院,一审判决驳回王某仲裁诉请,王某不服,上诉至二审法院,诉请如前。

2018年至2021年,某汽车配件公司的审计报告显示其主营业务收入连年下降,净利润、未分配利润数额均为负值,且因连年利润为负,在此期间,连续四年未缴纳企业所得税。2022年7月31日,某汽车配件公司召开股东会决议解散公司、并成立清算组启动清算程序。

【案件焦点】

1. 用人单位向劳动行政部门报告裁减人员方案,该报告程序是否为裁员解除劳动合同的生效条件;2. 某汽车配件公司是否符合生产经营发生严重困难这一裁员条件。

【法院裁判要旨】

江苏省无锡市新吴区人民法院经审理认为：某汽车配件公司提供的审计报告、鉴证报告、社会保险费应缴核定单可以证明公司生产经营发生严重困难的事实，且公司的裁员方案在听取职工意见后，将裁减人员方案向劳动行政部门报告，虽劳动行政部门未给予回执，但不能证明公司构成违法解除，某汽车配件公司经济性裁员是否符合法律规定的判断交由法院来判决认定。故，认定某汽车配件公司经济性裁员符合法律规定，某汽车配件公司已按照王某的工作年限及工资标准支付经济补偿。

江苏省无锡市新吴区人民法院依照《中华人民共和国合同法》第四十一条第一款第二项、第四十六条第四项之规定，判决如下：

驳回王某的仲裁请求。

王某不服一审判决，提起上诉。江苏省无锡市中级人民法院经审理认为：用人单位向劳动行政部门报告裁减人员方案，该报告程序并非裁员解除劳动合同的生效条件，未向行政管理机关报送裁员方案的法律后果只产生再次报告的责任，也即法律后果只限于报告行为本身而不能及于报告的内容，不能因此就直接导致报告的内容无效。首先，法律、行政法规中并未明确规定企业向劳动行政部门报告裁员方案是裁员解除劳动合同的生效条件。其次，用人单位向劳动行政部门报告系行政备案而非行政许可的行为，实施裁员系民事主体之间的民事行为，二者的法律效果只能分别根据行政法和劳动法的规定进行判断，不能直接将行政管理行为作为民事行为效力的依据。再次，用人单位是否裁员，应由用人单位根据实际生产经营状况决定，法律仅规定应经过法定的民主程序，不属于劳动行政部门审核同意的范畴。故，报告程序不对经济性裁员所涉劳动关系解除的合法性产生直接影响，解除劳动合同是否合法，应由司法进行审查。最后，即便劳动行政部门事先未接收用人单位的裁减人员方案，也不因此导致程序违法而裁员无效。本案中，某汽车配件公司在诉讼期间再次向劳动行政部门报告了裁员方案，已经完成了报告程序。某汽车配件公司根据生产经营状况裁员，并履行了法定的民主程序，符合实施经济性裁员的实体要件及程序要求。

江苏省无锡市中级人民法院根据《中华人民共和国劳动合同法》第四十一条认定，王某的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持，但判决主文表述不当，故变更如下：

某汽车配件公司无须向王某支付赔偿金56797元。

【法官后语】

本案中，劳动者提出了两点理由认为公司不符合经济性裁员条件：一是公司的经营状况未恶化到可以进行经济性裁员的程度；二是公司未履行向劳动行政部门报告的程序性义务。对于公司经营状况可以根据财务数据进行事实审查，而行政报告是否会影响公司经济性裁员的有效性，现有的法律或行政法规并未明确规定，也是本案的审理焦点所在，为此分析如下：

一、法律条文的规范性分析

1. 从文义解释角度看，《中华人民共和国劳动合同法》第四十一条“裁减人员方案经向劳动行政部门报告，可以裁减人员”中的“报告”在行政法中，一般被归类为行政备案行为，该“报告”或者“备案”行为并不会产生、变更或者消灭行政法上的权利或义务关系。且“可以”通常被视为授权性规范，而非义务性规范，故不应产生因为行政报告瑕疵而导致裁员行为无效的后果。

2. 从体系解释的角度看，在《中华人民共和国劳动合同法》第五十四条中亦存在“报送劳动行政部门”的表述，但第五十四条规定的集体劳动合同是“应当报送”而非“可以报送”，同时，此条中明确了劳动行政部门提出异议的审核时效为十五日，符合权责与时效一致的行政法规则。对比之下，第四十一条的报告表述并不能体现需要劳动行政机关审核或者许可的意思，也即

本案中 即使行政机关未收到报告，未给予回执也并不影响企业裁减人员的法律效果。

二、企业履行报告义务功能性及可行性分析

1. 企业将经济性裁员的相关信息和方案通报、同步给劳动行政部门的行为，其主要的功能是实现信息的共享和公示，以及便于行政部门及时掌握信息 并开展后续监督和管理，因此该报告行为具有可补正性。申言之，如果公司未履行该报告行为或存在履行瑕疵，再次提交裁员方案，向行政部门报告，则可弥补

因未报告而产生的不利后果，达到与劳动行政部门同步、报告裁员信息的目的。

2. 从行政机关的职能边界的角度看，企业是否进行经济性裁员，本质上属于由企业自主经营权决定的内部事项。在向行政机关报告前，企业通常还要履行与职工或者工会组织协商，并听取意见的义务。即在报告行政机关前，企业已经就裁减人员的方案形成了内部的信息通报，并尽可能促成了劳动双方的裁员合意，不应再附加额外的行政审查。

3. 劳动行政部门对经济性裁员的申请进行实质性审核及批准，不具备现实可行性。从专业能力上来看，劳动行政部门往往缺乏财会、法律等方面的专业能力支撑，客观上难以对关于企业真实经营状况及实施经济性裁员的申请及方案进行实质性审查。行政部门仅能对企业报告的经济性裁员事项需要备案的事由、材料的完备性、有效性、真实性与合法性等进行审查，对符合要求的，予以存档备查，不符合要求的，要求申请人及时予以纠正。

三、法院应重点审查经济性裁员的实质要件

1. 经济型裁员是法律赋予企业的解除劳动合同的法定权利。在企业经营发生严重困难，转产、技术革新、经营方式调整等实体条件具备后，企业已经不具备劳动合同订立时的条件，亦难以达到劳动合同订立的目的，自然拥有解除权。实体条件和程序条件是针对解除权获得以及行权限制的两个方面所作出的规定，实体条件满足，企业即可获得解除权，而解除权属于形成权，其行使并不需要劳动行政部门事前审核和批准。

2. 经济性裁员作为企业复杂的经营管理决策，如果政府提前介入并强制干预可能会起到相反的作用，影响企业自救或者转型的机会。与之相对的，在本案一、二审过程中，法院对企业经济性裁员是否符合实体和程序条件进行了全面审查，这与司法所具有的终局性救济原则与行政所需的监管、检查需要，对潜在风险进行事先防范原则以及行政执法“法无授权不可为”原则具有根本性的区别有关。

编写人：江苏省无锡市中级人民法院 姜丽丽 苏佳伟

以员工拒绝企业外调岗致旷工为由解除劳动关系行为认定

——蒲某诉甲百货公司劳动争议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2023)京02民终1075号民事判决书

2. 案由：劳动争议

3. 当事人

原告(上诉人):蒲某

被告(被上诉人):甲百货公司

【基本案情】

2018年7月5日,蒲某入职乙百货公司(乙门店经营主体)从事销售工作,双方签订期限为2018年7月5日至2020年7月4日的劳动合同。2019年5月1日,蒲某被调整至甲百货公司(甲门店经营主体),双方签订期限为2019年5月1日至2020年7月4日的劳动合同,后续签至2023年7月4日。前述劳动合同均约定蒲某同意公司可按业务需要或其表现作出合理职位及工作地点调动,蒲某愿意服从公司变更后的管理和安排,按照公司确定的经营及工作地点、岗位职责,按时、按质、按量完成工作。

2021年9月,甲百货公司通知蒲某,根据业务发展需要,将其调整至乙门店工作,请其于2021年10月1日至乙门店报到。蒲某不同意调岗,未按时到乙门店报到。关于调岗原因,甲百货公司称因乙门店经营火爆,缺少员工,故从其他门店调整店员至乙门店。2021年10月2日,双方谈话沟通。录音显示,

蒲某因交通及业绩原因不愿调岗，认为调岗会导致其奖金减少；甲百货公司表示调岗不会影响其业绩，销售主要依靠其自身能力；蒲某最终表示不同意门店调整；甲百货公司遂向蒲某当面宣读《调职通知》，告知其根据业务发展需要及劳动合同约定，将其正式调整至乙门店，合同主体变更为乙百货公司，工作岗位、工资标准、奖金核算方式不变，工作年限累计计算，请其于2021年10月8日至乙门店报到，无须再到甲门店出勤；如未按期报到，则将按《员工手册》规定处理。蒲某于当日签收《调职通知》。后，蒲某未至乙门店报到出勤。甲百货公司《员工手册》规定，如员工未获批准连续旷工超过三日或一个月内累计旷工超过三日者，属于严重过错，公司有权解除劳动合同。2021年10月12日，甲百货公司以蒲某自2021年10月8日起未至乙门店报到上班构成旷工为由，依据《员工手册》规定，与蒲某解除劳动合同，向其发送《解聘通知》并履行工会审批手续。后蒲某申请劳动争议仲裁，要求甲百货公司支付违法解除劳动合同赔偿金41318.28元。仲裁委作出裁决：驳回蒲某的全部申请请求。蒲某不服该仲裁裁决，持前述理由诉至法院。

法院审理中，蒲某提交打卡记录，证明其在原岗位正常上班，无任何旷工情况。甲百货公司认可打卡记录的真实性，不认可其证明目的。经询，甲百货公司表示，对蒲某调岗需先与其公司签劳动合同解除协议，再与乙百货公司签订劳动合同，工作年限连续计算，其公司不支付解除劳动合同经济补偿。另查，甲百货公司与乙百货公司为同属于一家上市公司的关联公司。

【案件焦点】

1. 甲百货公司调岗行为是否合法、合理；2. 甲百货公司以蒲某自2021年10月8日起未至乙门店工作构成旷工为由，解除劳动合同是否属合法解除。

【法院裁判要旨】

北京市东城区人民法院经审理认为：用人单位有经营自主权和用工自主权。本案中，甲百货公司根据业务需要将蒲某调至乙门店，工作岗位、工资待遇未作调整，通勤亦未给蒲某带来明显不便，该调岗行为明显未超出用人单位依法

行使自主用工权的合理范畴，蒲某有义务予以配合、服从。在甲百货公司作出明确的调岗通知并告知后果后，蒲某未前往指定地点报到上岗，且未举证证明有正当理由阻却其正常到岗，甲百货公司依据《员工手册》规定按旷工予以解除劳动合同，不违反法律规定。蒲某要求支付违法解除劳动合同赔偿金，缺乏依据，法院不予支持。

北京市东城区人民法院依据《中华人民共和国劳动合同法》第三条、第二十九条、第三十九条之规定，判决如下：

驳回蒲某的全部诉讼请求。

蒲某不服一审判决，提起上诉。北京市第二中级人民法院经审理认为：因用人单位作出的解除劳动合同、计算劳动者工作年限等决定而发生的劳动争议，用人单位负举证责任。本案中，甲百货公司主张其公司以蒲某自2021年10月8日起未到乙门店报到上班构成旷工为由解除劳动合同属合法解除，应先举证证明其公司将蒲某自2021年10月8日起调整至乙门店工作属合法行为。

根据查明的事实，甲百货公司自2021年9月通知将蒲某调整至乙门店工作，蒲某不同意。根据《调职通知》内容和甲百货公司的陈述，上述调整过程中，甲百货公司与蒲某的劳动合同将解除，蒲某应与乙百货公司签订新的劳动合同。虽双方签订的劳动合同约定蒲某同意甲百货公司可按业务需要或其表现作出合理职位及工作地点调动，蒲某愿意服从公司变更后的管理和安排，按照公司确定的经营及工作地点、岗位职责，按时、按质、按量完成工作，但甲百货公司对蒲某所作调整不仅变更蒲某的工作地点，还涉及变更劳动合同主体，已超出上述劳动合同约定的情形，应与

蒲某协商一致。故，在蒲某不同意的情形下，甲百货公司对蒲某所作调整缺乏法律依据。综上，甲百货公司的解除理由事实及法律依据不足，属于违法解除劳动合同。

用人单位违反《中华人民共和国劳动合同法》规定解除或者终止劳动合同的，应当依照本法第四十七条规定的经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金。 本案中，甲百货公司属违法解除劳动合同，蒲某要求其公司支付赔偿金，符合 法律规定；根据查明的事实及司法解释规定，违法解除劳动合同赔偿金的计算

年限应自2018年7月5日起算。经核实，蒲某请求的数额，符合法律规定，法院予以支持，并对一审判决予以更正。

北京市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，作出如下判决：

- 一、撤销北京市东城区人民法院(2022)京0101民初3668号民事判决；
- 二、甲百货公司于本判决生效后七日内支付蒲某违法解除劳动合同赔偿金41318.28元。

【法官后语】

本案是法院依法维护企业用工自主权与劳动者工作权之间法益平衡的典型案例。

一、人民法院通过审查用人单位调岗行为的合法性、合理性，实现用人单位用工自主权与劳动者工作权之间的法益平衡

随着社会经济的发展以及市场环境的变化，用人单位在生产经营中使用用工自主权，通过调岗优化人力资源配置是企业谋求生存和发展的主要内容。但调岗也直接影响劳动者的自由择业、劳动报酬、工作地点、工作内容等切身利益。《中华人民共和国劳动合同法》规定的用人单位解雇成本相对较高，用人单位为了规避解雇保护制度，恶意调岗、变相辞退的现象在实践中也时有发生。因此，法院通过司法程序对调岗行为的合法性、合理性进行认定，使违法调岗的用人单位承担相应法律责任，从而弥补劳动者的弱势地位，既维护劳动者的合法权益，亦不抛弃企业经营发展的利益，成为有效协调劳动双方之间的权利冲突的重要方式。

二、用人单位进行企业外调岗，涉及劳动合同主体变更，须经劳动者明确同意

广义的调岗既包括企业内的调岗，也包括企业外的调岗。实践中，以集团公司或关联公司模式进行经营的企业，往往在劳动合同中与劳动者约定“可调岗条款”。该经营模式中的调岗实践中常体现为企业外调岗，即劳动者被用人单位安排至集团公司中的其他成员公司或关联公司的其他或同类岗位中，调岗

